

1501941-80.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... certo que já haviam praticado outro roubo contra outra vítima instantes antes. Como dito, a confissão do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Lucas, de 14 anos de idade, em sede policial, reconheceu o acusado Heider como sendo um dos autores do roubo, relatando que, na data dos fatos "...estava no terminal de trólebus no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501941-80.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501941-80.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEIDER ROBERTO SILVA

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

HEIDER ROBERTO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e, por cinco vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, na forma do artigo 70, combinados estes roubos com aquele na forma do artigo 71, todos do Código Penal, no artigo 158, parágrafo 1º, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustado e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente MATHEUS PRADO DO NASCIMENTO, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola, com valor estimado de R\$ 1.000,00 (mil reais) e um cartão de transporte público coletivo, ambos pertencentes à vítima Lucas Gabriel Sertório.

Também porque, HEIDER ROBERTO SILVA, qualificado nos autos, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustado e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente MATHEUS PRADO DO NASCIMENTO, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas

Luan Kásio Souza Nazaré, Luiz Henrique Castreguini Cavalcante, Jeremias Lemes Bahia Lacerda, Christofer Guilherme Santos da Silva e Felipe Leandro Pauluci Alonso: I) um aparelho celular Motorola Moto E-6, com valor estimado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a Luan Kásio; II) um aparelho celular da marca Redmi, com valor estimado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de propriedade de Luiz Henrique; III) um aparelho celular da marca Lenovo, com valor estimado em R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencente a Jeremias; IV) uma mochila com valor estimado de R\$ 100,00 (cem reais), a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie e um aparelho celular da marca Samsung, com valor estimado em R\$ 1.000,00 (mil reais) de propriedade de Christofer; V) uma mochila com valor estimado em R\$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular Samsung A11, com valor estimado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes a João Carlos Oliveira Pereira; VI) um aparelho celular Samsung A20, com valor estimado em R\$ 700,00 (setecentos reais), de propriedade de Felipe.

Ainda porque, HEIDER ROBERTO SILVA, qualificado nos autos, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustado e com unidade de designios e identidade de propósitos com o adolescente MATHEUS PRADO DO NASCIMENTO, constrangeu as vítimas Luan Kásio Souza Nazaré, Luiz Henrique Castreguini Cavalcante, Jeremias Lemes Bahia Lacerda, Christofer Guilherme Santos da Silva e Felipe Leandro Pauluci Alonso, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a fornecer-lhes a senha de acesso dos aparelhos celulares subtraídos.

Por fim porque, HEIDER ROBERTO SILVA, qualificado nos autos, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, corrompeu o adolescente MATHEUS PRADO DO NASCIMENTO, ao praticar com ele os crimes de roubo e extorsão majorados descritos na denúncia.

Recebida a denúncia (fls. 92/94), o acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação às fls. 135.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 139).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as vítimas Luan, Luiz Henrique e Lucas, além de 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de roubo e extorsão majorados vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº GN1271-1/2022 (fls. 35/40), pelo laudo pericial (fls. 164/166) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado optou pelo silêncio (fls. 18).

Ao ser interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes, afirmando que estava em companhia de Matheus, quando abordaram quatro vítimas e mandaram que entregassem seus celulares, bem como que retirassem a senha. Disse que, em seguida, chegaram mais três rapazes e também os roubaram, indo embora em poder dos bens. Contou que, após, acabaram detidos por guardas municipais em poder dos pertences subtraídos dos ofendidos, sendo certo que já haviam praticado outro roubo contra outra vítima instantes antes.

Como dito, a confissão do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Lucas, de 14 anos de idade, em sede policial, reconheceu o acusado Heider como sendo um dos autores do roubo, relatando que, na data dos fatos "...estava no terminal de trólebus no Centro de São Bernardo, indo para o curso, quando, ao descer, caminhando pelo túnel do terminal, próximo às escadas, foi abordado pelos indivíduos que pediram uma informação; eles anunciaram o assalto, fazendo menção de que estariam armados e exigiram a entrega de seu aparelho celular marca Motorola, cor cinza, levando ainda seu cartão top (cartão de ônibus). Após revistá-lo, os

autores deixaram o local com seus pertences (...) informa que o seu aparelho celular custa em torno de R\$1.000,00" (fls. 20).

Em juízo, por sua vez, não reconheceu o acusado, mas corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando que foi assaltado por dois indivíduos, os quais subtraíram seu aparelho celular e cartão do ônibus. Disse que recuperou tudo no mesmo dia, ocasião em que foi à Delegacia de Polícia e reconheceu os assaltantes sem dúvidas.

A vítima Luan, de 14 anos de idade, na Delegacia de Polícia, realizou o reconhecimento do acusado Heider como um dos autores do roubo, com absoluta certeza, bem como afirmou que, na data dos fatos "...saía do Shopping Metrôpole com seus amigos, ora vítimas, à exceção da vítima Lucas, que chegou posteriormente e lhes disse que acabara de ser roubado por dois indivíduos no terminal próximo à passarela, e, quase no final da passarela, foram abordados dois indivíduos que lhes perguntaram se queriam maconha; em seguida, referidos indivíduos, exigiram que todos se sentassem; referidos indivíduos lhes disseram: 'você já entendeu tudo, isso é um assalto; esvazie os bolsos e bolsas e coloquem tudo no colo'. Em seguida, exigiram senhas dos telefones subtraídos e disseram que, caso tentassem reagir, haveria mais criminosos nos arredores efetuando ligação de um telefone que já estava em poder dos autores (não os que foram subtraídos) e que mostrava duas pessoas do sexo masculino, cor branca, portando arma de fogo que os retaliariam (...) informa que o seu aparelho celular custa aproximadamente R\$800,00" (fls. 21/22).

Em juízo, da mesma forma, reconheceu o acusado, dentre três indivíduos que lhe foram apresentados, e corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando que, no dia dos fatos, estava em companhia de amigos, quando foram abordados por dois indivíduos que anunciaram o assalto, afirmando que estavam armados. Contou que, assim, subtraíram o seu aparelho celular e de seus amigos Christofer, Felipe, Luiz Henrique e Jeremias, bem como exigiram que fornecessem a senha de referidos aparelhos. Relatou que recuperaram os objetos subtraídos no mesmo dia e foram ao Distrito Policial, onde reconheceram os assaltantes. Informou que, neste local, chegou outra vítima, Lucas, o qual também havia sido assaltado por dois indivíduos, que subtraíram seu celular e cartão de ônibus, sendo certo que também reconheceu o acusado.

A vítima Luiz Henrique, de 13 anos de idade, em sede policial, reconheceu, com absoluta certeza, o acusado Heider como sendo um dos autores do roubo, relatando que, na data dos fatos: "saía do Shopping Metrôpole com seus amigos, ora vítimas, à exceção da vítima Lucas, que chegou posteriormente e lhes disse que acabara de ser roubado por dois indivíduos no terminal próximo à passarela, e, quase no final da passarela, foram abordados dois indivíduos que lhes perguntaram se queriam maconha; em seguida, referidos indivíduos, exigiram que todos se sentassem; referidos indivíduos lhes disseram: 'você já entendeu tudo, isso é um assalto; esvazie os bolsos e bolsas e coloquem tudo no colo'. Em seguida, exigiram senhas dos telefones subtraídos e disseram que, caso tentassem reagir, haveria mais criminosos nos arredores efetuando ligação de um telefone que já estava em poder dos autores (não os que foram subtraídos) e que mostrava duas pessoas do sexo masculino, cor branca, portando arma de fogo, que os retaliariam (...) que o seu aparelho celular recuperado custa em torno de R\$1.200,00" (fls. 23/24).

Em juízo, também reconheceu o acusado, dentre três indivíduos que lhe foram apresentados, confirmando suas declarações prestadas em sede policial. Disse que estava com amigos Luan, Chistofer, Felipe e Jeremias, sendo todos abordados pelo acusado e seu comparsa, os quais ordenaram que sentassem no chão, exigiram que retirassem as senhas dos aparelhos e os subtraíram. Contou que, no mesmo dia, todos os pertences foram recuperados em poder dos assaltantes, sendo certo que, na Delegacia de Polícia, efetuou o reconhecimento sem dúvidas.

A palavra das vítimas, em sede policial e em juízo, deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.

A testemunha Fernando, guarda municipal, em depoimento extrajudicial, relatou que,

na data dos fatos, "...foram acionados pela central de monitoramento da Guarda, tendo esta lhes informado, via rádio, ocorrência versando sobre possível roubo nas passarelas localizadas nas imediações do Shopping Metr pole. Por tal raz o, deslocaram-se at  o local e realizaram cerco aos indiv duos Heider Roberto Silva e Matheus Prado do Nascimento, ora autores, conseguindo det -los no interior da Escola ETEC Lauro Gomes, em local onde havia vegeta  o, momento em que os autores lhes disseram: 'Perdi! Perdi!'. Em poder de Heider e Matheus, os guardas localizaram sete aparelhos celulares (descritos nos autos), pertencentes   v timas diversas, identificadas pelos guardas, tendo estas, as v timas, lhes dito, que foram roubados momentos antes e que referidos aparelhos em poder dos autores lhes teriam sido arrebatados. As v timas disseram que Heider e Matheus foram os autores do roubo por elas sofrido" (fls. 16).

Em ju zo, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial, esclarecendo que, ap s informa  es de poss vel roubo e das caracter sticas dos roubadores, dirigiram-se  s proximidades do local e conseguiram deter os indiv duos em poder dos pertences subtra dos, ocasi o em que confessaram a pr tica delitiva e, na Delegacia de Pol cia, foram reconhecidos pelos ofendidos.

Em rela  o ao valor de depoimentos policiais, j  se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cr dos at  prova em contr rio. N o teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer servi o p blico de repress o ao crime e garantir a seguran a da sociedade e ao depois negar-lhe cr dito quando fosse dar conta de suas tarefas no exerc cio de suas fun  es prec puas" (TJRJ - AC. - Rel. Syn sio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. V -se que n o h  contradi   es entre as declara  es das v timas, na fase extrajudicial e em ju zo, e o depoimento da testemunha ouvida em ju zo, al m da pr pria confiss o judicial do acusado, que confirmaram em parte as condutas descritas na den ncia e a ele imputadas.

Al m do mais, n o h  motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusa  o.

Afora isso, n o produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo e extors o majorados imputados ao acusado. Houve confiss o judicial corroborada por prova id nea colhida em ju zo sob o crivo do contradit rio e da ampla defesa.

Ao contr rio do que sustentou a defesa, invi vel reconhecer a insufici ncia do conjunto probat rio, uma vez que a prova colhida   segura, coerente e un ssona, indicando o desate condenat rio, tendo sido o acusado reconhecido pelas v timas Luan e Luiz Henrique em ju zo, dentre tr s indiv duos que lhe foram apresentados, como sendo um dos autores dos roubos e das extors  es. Ademais, logo ap s a pr tica dos crimes, o acusado foi preso em flagrante delito por guardas municipais em poder da res furtiva e na companhia de seu comparsa adolescente, o que foi confirmado pela prova oral produzida em ju zo.

Em que pese n o tenha sido reconhecido pela v tima Lucas em ju zo, foi reconhecido por ela em sede policial, com absoluta certeza, o que foi confirmado nesta audi ncia.

N o bastasse, o acusado admitiu a pr tica dos fatos em ju zo, o que torna a autoria certa, afastando qualquer d vida.

Ao contr rio do que sustentou a defesa, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, nos crimes de roubo e de extors o, t m-b m est  demonstrada, uma vez que as v timas confirmaram a presen a de dois criminosos.

O pr vio ajuste, aux lio e efetiva colabora  o para a pr tica das subtra   es e das extors  es ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribui  o de tarefas durante a execu  o.

Al m disso, abordaram as v timas e fugiram juntos, em poder dos bens subtra dos e das senhas dos celulares, situa  o que comprova concurso de vontades para as pr ticas criminosas, revelando que estavam unidos pelo mesmo prop sito, o que t m-b m foi admitido pelo acusado.

Os delitos de roubo consumaram-se no momento em que as v timas foram desapossadas de seus bens. Para a consuma  o do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a

cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado e seu comparsa.

Neste sentido é a Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Da mesma forma, consumaram-se os crimes de extorsão, no momento em que o acusado e seu comparsa exigiram as senhas dos telefones subtraídos e que fossem retiradas, mediante grave ameaça, sendo certo que a vantagem econômica, ao contrário do que pretendeu a defesa, consiste em justamente poder utilizar o aparelho celular, uma vez que, acaso subtraídos bloqueados, não teriam como os acessar.

Em relação aos crimes de roubo praticados contra as vítimas Luan, Luiz Henrique, Jeremias, Christofer e Felipe, inviável o reconhecimento de crime único, sendo forçoso reconhecer que a prova produzida no transcorrer do processo aponta para a hipótese contemplada no artigo 70 do Código Penal, ou seja, concurso formal. Isso porque comprovada a subtração de bens pertencentes a cinco vítimas distintas, por ocasião do mesmo contexto fático, sendo atingidos os patrimônios de cada uma delas.

Registre-se que, pelas declarações das vítimas, os patrimônios estavam bem delineados, já que cada uma das vítimas estava em posse de seus próprios bens.

Da mesma forma em relação ao delito de extorsão, diante do constrangimento imposto a cada uma das vítimas, mediante grave ameaça, para obtenção da vantagem indevida, consistente na exigência de se fornecer e retirar a senha de cada um dos celulares subtraídos.

Verifica-se, ademais, que os crimes de roubo praticados contra a vítima Lucas e contra as demais vítimas, aponta para a hipótese contemplada no artigo 71 do Código Penal, ou seja, crime continuado.

Isso porque, o acusado, mediante mais de uma ação, praticou os citados crimes de roubo, sendo certo que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes com o aumento previsto no artigo 71 do Código Penal.

Constata-se, ademais, que os crimes de roubo e extorsão majorados acima definidos foram praticados em concurso material de infrações, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

Por fim, o reconhecimento do delito de corrupção de menores é inviável à míngua de provas sobre a corrupção do adolescente, que pareceu ter aderido à ação criminosa de espontânea vontade.

Ressalve-se que a corrupção não ocorre sempre que existe concurso entre maiores e menores para a prática de um crime, pois o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente cuida de delito que não é formal, não se aperfeiçoando sem a efetiva comprovação de que, em razão da participação do menor no ilícito penal, este tenha se corrompido, prova esta que não existe nos autos.

Neste sentido:

Superior Tribunal de Justiça - STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES - Caracterização. Para a configuração do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54 é necessário que o agente tenha, de qualquer forma, contribuído para a participação do menor no crime. O mero fato de ter praticado o ato criminoso em companhia do menor não tipifica esse delito. Para que haja o delito de corrupção de menores é necessário que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo legal: facilitar ou corromper, não sendo suficiente para caracterizá-lo o fato de haver participado do crime criminoso em companhia de menores. (STJ - REsp. nº 127.692 - DF - Rel. Min. Edson Vidigal - J. 16.12.97 -DJU 19.05.98).

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de roubo e extorsão majorados descritos na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão, previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, e em razão dos 05 (cinco) delitos de roubo narrados na denúncia terem sido demonstrados em juízo, em relação às vítimas Luan, Luiz Henrique, Jeremias, Christofer e Felipe, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Reconhecida, ademais, a ocorrência do crime continuado, em relação ao roubo praticado contra a vítima Lucas, nos termos do artigo 71 do Código Penal, aumento a pena já obtida em 1/6 (um sexto), totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

As penas pecuniárias foram somadas na forma determinada pelo artigo 72 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 158 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão, previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 1º, do artigo 158, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, e em razão dos 05 (cinco) delitos de extorsão narrados na denúncia terem sido demonstrados em juízo, em relação às vítimas Luan, Luiz Henrique, Jeremias, Christofer e Felipe, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

As penas pecuniárias foram somadas na forma determinada pelo artigo 72 do Código Penal.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora obtidas, obtendo 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão do quantum de pena e por serem os delitos de roubo e de extorsão majorados graves e revelarem desfaçatez e periculosidade do agente. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, ainda mais quando praticado em concurso de agentes.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar HEIDER ROBERTO SILVA, qualificado nos autos, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e, por cinco vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, na forma do artigo 70, combinados estes roubos com aquele na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e no artigo 158, parágrafo 1º, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, e para o absolver do crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade e a natureza dos crimes de roubo e extorsão majorados pelo concurso de agentes, bem como o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a

custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.
São Bernardo do Campo, 12 de dezembro de 2022.